东城街道“7·11”一般车辆伤害事故调查报告

东城街道“7·11”一般车辆伤害事故调查组

2020年11月

目录

一、基本情况.....2
（一）事故车辆情况.....2
（二）事故车辆人员相关情况.....6
（三）涉事单位基本情况.....9
（四）检验鉴定情况.....11
（五）车辆是否存在改装检验情况.....12
（六）肇事车辆入户和年审情况.....13
（七）事故现场情况.....13
二、事故发生经过及应急救援情况.....14
（一）事故经过.....14
（二）应急处置情况.....15
（三）应急处置评估意见.....16
（四）善后处理情况.....16
三、人员伤亡及直接经济损失情况.....16
（一）人员伤亡情况.....16
（二）直接经济损失.....16
四、事故原因和性质.....17
（一）直接原因.....17
（二）间接原因.....17
（三）事故性质.....17
五、相关单位及个人履职情况.....18
（一）韦金忠履职情况.....18
（二）刘立军履职情况.....19
（三）周口顺驰汽车运输有限公司履职情况.....20
（四）东莞市下桥水果市场服务管理有限公司履职情况.....21
（五）杜联安履职情况.....23
（六）黄少平履职情况.....25
（七）周晓攀履职情况.....25
（八）东城交警大队履职情况.....25
（九）东城交通运输分局履职情况.....26
六、责任认定及处理建议.....27
七、防范和整改措施.....29
（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念.....29
（二）强化整改落实，做好生产安全事故信息报送工作.....30
（三）切实落实主体责任，加强安全生产管理.....30
（四）加强安全生产教育培训，提高安全生产意识.....30
（五）强化交通安全宣传教育，防范事故发生.....30
东城街道“7·11”一般车辆伤害事故调查报告签名表.....32

东城街道“7·11”一般车辆伤害事故调查报告

2020年7月11日8时56分许，在东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号对出路段，一辆停放的豫PF1310号牌牵引车、豫PS870挂号牌半挂车车辆（载有西瓜）在进行挂车摘除作业过程中，豫PS870挂号牌半挂车发生向后滑移，与另一辆停放的冀EQB51挂号牌半挂车（载有西瓜）车尾发生碰撞，造成路过两车之间的人员杜莲碧受夹碰当场死亡的一般车辆伤害事故。

2020年7月12日，东城应急管理分局值班员将本次事故初步情况形成《2020年7月11日突发事件信息每日综报》，因为当天广东省应急管理值班值守系统出现故障，所以分局值班员通过东莞市网上行政办公系统OA账号：东莞东城值班报送至市应急管理局OA邮箱：东莞应急值班。因本次事故涉及到车辆伤害，接到事故报告时未能认定是否属于道路交通事故，所以未在接到事故报告的24小时内录入事故直报系统。2020年7月15日，经东城交警支队初步调查认定，该事故不属于普通的道路交通事故，东城交警支队将该事故转交给东城街道安委办。7月15日应急管理分局立即将事故情况录入事故直报系统，并按照要求申请成立事故调查组。为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2020年7月

17日经市政府批准成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，东城交警大队、东城交通分局、东城应急管理分局、东城监察室、东城公安分局、东城总工会、下桥社区有关负责同志参加的东莞市东城街道“7·11”一般车辆伤害事故调查组，开展事故调查工作。同时发函邀请河南省商水县人民政府派员参加，并聘请广东康怡司法鉴定中心、广东衡正司法鉴定所协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1、豫PF1310号牌重型半挂牵引车情况。车辆登记所有人：周口顺驰汽车运输有限公司，登记住所：河南省商水县老城路南段；车辆实际支配人：韦金忠。豫PF1310重型半挂牵引车为3轴车，品牌型号：陕汽牌SX4250XC4Q2，车辆识别代号：LZGJL4Y46HX127325，发动机号：3117S036952；使用性质：货运，注册日期：2017年11月22日，发证日期2017年11月22日，档案编号411601022475，总质量25000kg，整备质量8800 kg，外廓尺寸6850×2400×3980mm，准牵引总质量40000 kg，强制报废期止2032年11月22日。机动车状态：违法未处理，自登记

以来有道路交通违法 16 宗，已处理 15 宗，1 宗未处理，无事故记录。

《道路运输证》证号：豫交运管周字 411623021161 号，发证日期：2018 年 11 月 29 日，审验有效期 2021 年 11 月 22 日，发证机关：商水县道路运输管理局。

豫 PF1310 重型半挂牵引车购有交通事故强制责任险、商业险及附加国内公路货物运输定期定额保险，其中强制责任险、商业险投保公司为中国大地财产保险股份有限公司河南分公司，机动车交通事故责任强制保险单号：PDFA19410116040000000301，机动车综合商业保险单号 ：PDEA19410116040000000236，商业险第三者责任险赔偿限额为 100 万元，车上人员责任险（司机、乘客）为每座位 5 万元×2 座；保险有效期为：2019 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日。附加国内公路货物运输定期定额保险购买公司为河南豫诚汽车保险代理有限公司沈丘分公司，国内货物运输保险附加第三者责任保险条款，保险金额 200 万元。

事发前，豫 PF1310 号牌重型半挂牵引车牵引豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车由司机韦金忠驾驶从河南周口市太康县常营乡路边摊位出发，运输重量为 33140kg 西瓜，来到东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街 1 号铺外面杜联安承租的档口，将西瓜交付给货主杜联安。车辆停止后进行挂车摘除作业。事发时，牵引车已和挂车分离。

2、豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车情况。车辆登记所有人：周口顺驰汽车运输有限公司，登记住所：河南省商水县老城路南段；车辆实际支配人：韦金忠。品牌型号：梁山天通牌

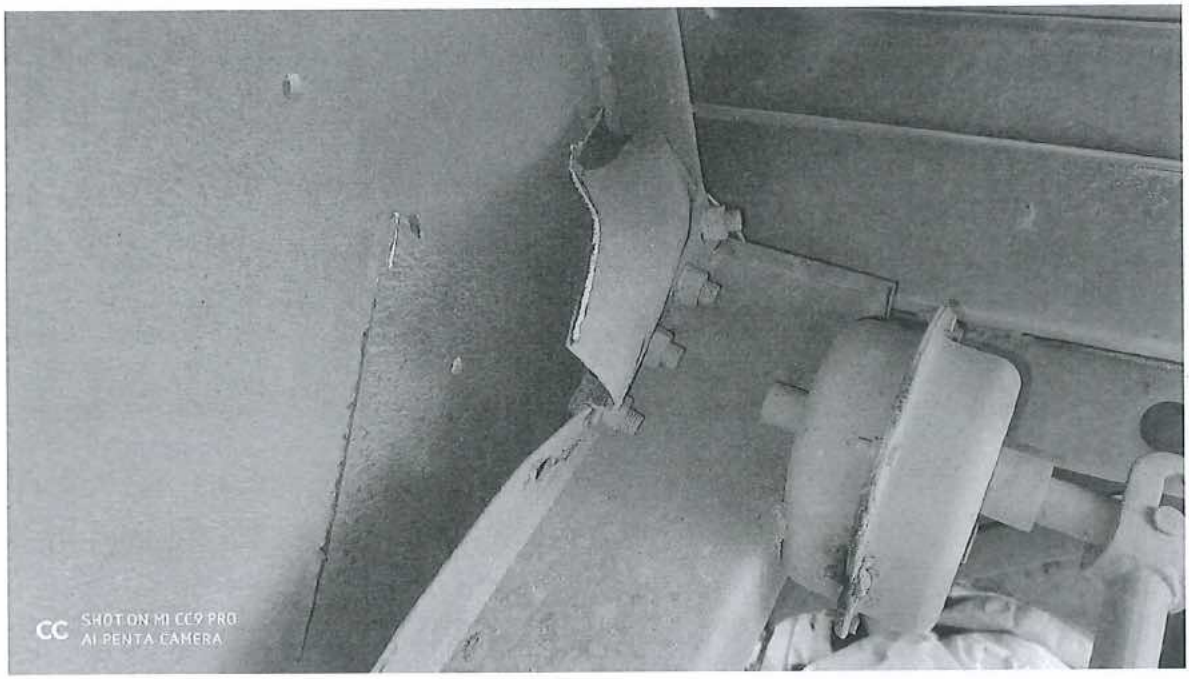
LML9400CCYE，车辆识别代号：LA9961XC6H0LML296；使用性质：货运；发证日期2017年11月22日，档案编号411615006799，总质量40000kg，整备质量6500kg，核定载质量33500kg，外廓尺寸13000×2550×3380mm，强制报废期止2032年11月22日。挂车状态：违法未处理，自登记以来有道路交通违法2宗，已处理1宗，1宗未处理，无事故记录。

《道路运输证》证号：豫交运管周字411623021162号，发证日期：2018年11月29日，审验有效期2021年11月22日，发证机关：商水县道路运输管理局。

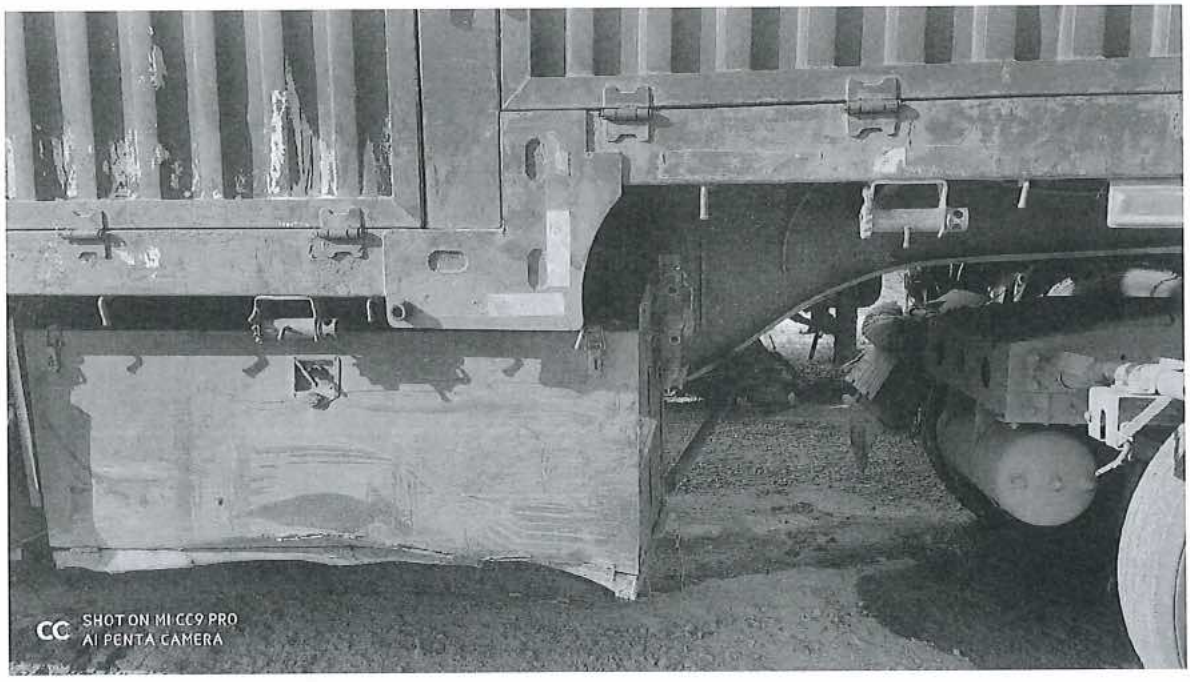
经查，事发时豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车装载西瓜质量：33140kg，核定载质量：33500kg，无超载。豫PS870挂号牌挂车自带的支承柱已损坏无法使用，其中左侧支承柱损坏，右侧支承柱拆除，改装成储物柜；其连接红色气管的连接阀部件有生锈的迹象。



图一为:豫PS870挂号牌挂车自带的左侧支承柱损坏。



图二为：发生事故后经检查，豫 PS870 挂号牌挂车左侧支承柱断裂。



图三为：豫 PS870 挂号牌挂车右侧支承柱已经拆除，改装成储物柜。

3、冀 EQB51 挂重型仓栅式半挂车情况。所有人：河北中

丘新型物流集团有限公司，登记住所：河北省内丘县大孟村镇都城辅村南矿京路南侧；车辆实际支配人：吕蒙蒙。实际驾驶司机：周晓攀。品牌型号：威正百业牌 WZB9400CCYE，车辆识别代号：LA99FRC36H1WZB568；住址：**********，公民身份号码：**********；使用性质：货运；注册日期：2018 年 4 月 3 日，强制报废期止：2033 年 4 月 3 日；机动车状态：该车自登记以来无道路交通违法和事故记录。

《道路运输证》证号：冀交运管邢字 130523002806，经营范围：普通货物运，发证日期：2018 年 4 月 4 日，发证机关：内丘县道路运输管理局。

该车已向中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司购买机动车商业保险，保险单号：PDAA202013050000059341，第三者责任保险限额：人民币 5 万元，保险有效期为：2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日，保险公司地址：河北省邢台市新兴东大街 288 号。

事发前，冀 EQB51 挂重型仓栅式半挂车由司机周晓攀驾驶停放在东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街 1 号铺档口豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车后方。事发时，该挂车处于分离、静止状态，因豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车发生向后滑移，形成夹压，将路过两车间的杜莲碧挤压死亡。

（二）事故车辆人员相关情况

1、豫 PF1310 号牌重型半挂牵引车、豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车驾驶员情况。

韦金忠，男，1977 年出生，汉族，户籍地址：河南省太康

县老冢镇韦岭村，身份证号：**********。持准驾车型为A2的机动车驾驶证，符合驾驶重型半挂牵引车条件。驾驶证号：**********，发证机关：河南省周口市公安局交通警察支队，档案编号：412700254269，初次领证日期：2006年1月27日，有效期至2022年1月27日，状态：正常。持道路运输从业人员资格证，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶，证号：**********，有效期至2022年6月20日。经查，韦金忠的道路交通违法记录共有14条，未处理记录0条，无事故记录。

经调查，韦金忠为豫PF1310号牌重型半挂牵引车和豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车实际支配人，其将豫PF1310号牌重型半挂牵引车和豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车挂靠在周口顺驰汽车运输有限公司名下。事发前，韦金忠以人民币200元聘请来操作工人刘立军，并协助其一起进行挂车摘除作业。事发时，韦金忠站立在豫PF1310号牌重型半挂牵引车驾驶室外，对气管进行整理，突然挂车发生滑移。

2、冀EQB51挂重型仓栅式半挂车驾驶员情况。

周晓攀，男，1989年出生，汉族，户籍地址：河北省邢台市南和县闫里乡闫里村，身份证号：**********。持准驾车型为A2的机动车驾驶证，符合驾驶重型半挂牵引车条件。发证机关：河北省邢台市公安局交通警察支队，档案编号：130500698631，初次领证日期：2017年03月16日，有效期至2027年03月16日，状态：正常。

持道路运输从业人员资格证，从业资格类别：经营性道路货

物运输驾驶，证号：**********，有效期至2023年6月30日。经查，周晓攀的道路交通违法记录共有1条，未处理记录0条，无事故记录。

经调查，事故发生过程冀EQB51挂重型仓栅式半挂车一直处于静止状态，事故时周晓攀不在现场与事故无直接因果关系。

3、豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车摘除操作工人情况。

刘立军，男，1980年出生，汉族，户籍地址：重庆市开县大进镇泗峡村，身份证号：**********。

经查，刘立军在东莞市东城街道下桥水果市场从事挂车摘除工作有两年经验。事发前韦金忠以人民币200元将挂车摘除工作交给刘立军，刘立军来到事故地点协助韦金忠对豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车进行摘除作业，作业前已知道该挂车处于满载状态，已知道该挂车支承柱损坏。事发时，刘立军在挂车车底调整千斤顶，导致挂车失去平衡，发生事故。

4、涉事行人情况。

杜莲碧，女， 1965年出生，汉族，户籍地址：湖南省桃江县沙田湾村委会浮邱山乡沙田湾村，身份证号：**********。是涉事东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外档口人员。事发时，杜莲碧路过豫PS870挂号牌半挂车车尾和停放的冀EQB51挂号牌半挂车车尾之间，豫PS870挂后滑与后面停放的冀EQB51挂号牌半挂车车尾相碰，造成路人杜莲碧的头颅受到挤压在事故中当场死亡。杜莲碧经过两车车尾位置无监控，也无目击证人，经多方调查询问分析，调查组推断其当时路过事发地，未参与协助卸货。

（三）涉事单位基本情况

1、周口顺驰汽车运输有限公司（以下简称：周口顺驰公司），事故车辆豫PF1310号牌重型半挂牵引车、豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车挂靠单位。统一社会信用代码：**********，登记时间2019年9月24日，注册资本壹仟万圆整，法定代表人：孙永超，住所：商水县老城路南段，成立日期：2015年6月17日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏设备、罐式容器）、大型物件运输（二类、三类、四类、一类）；商用车销售（不含轿车）汽车美容（不含维修）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限是长期。

周口顺驰汽车运输有限公司道路运输经营许可证号：豫交运管许可字周411623807046号，业户名称：周口顺驰汽车运输有限公司，地址：河南省商水县老城路南段，经济性质：有限责任公司，经营范围：道路普通货运运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏设备）、大型物件运输（二类、三类、四类、一类），许可证办理日期2019年10月10日，有效期至2023年10月9日。

2、东莞市下桥水果市场服务管理有限公司

东莞市下桥水果市场服务管理有限公司（以下简称下桥水果市场），工商营业执照（统一社会信用代码：**********），类型：有限责任公司（法人独资），住所：东莞市东城区下桥，法定代表人：钱玉明，注册资本：人民币伍拾万元，成立日期：

2014年5月30日，营业期限：长期，经营范围：市场服务管理；实业投资；物业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），下桥水果市场无上级主管部门，由下桥社区管理。

3、杜联安，东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外面档口档主，经营地址：东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外面屋檐下面的路面，路边摊位没有办理营业执照。档主杜联安，男，1965年出生，汉族，户籍地址：重庆市合川区古楼镇骑龙村，身份证号码：**********。今年4月1日—9月1日杜联安从东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺经营者黄少平处租赁其铺位外人行道，主要用于卖西瓜。租金13万元，没有签订租赁合同，杜联安已经通过银行转账支付租金。

4、黄少平，东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺经营者。黄少平，男，1976年出生，汉族，户籍地址：广东省和平县合水镇合水村委会，身份证号：**********。黄少平于2000年开始从下桥水果市场银丰南四街1号铺业主颜英江处承租该铺位用作冷库和水果批发，没有办理营业执照。从2010年开始，黄少平于每年大概4月1日—9月1日西瓜季节将其铺位外面屋檐下面的路面租给杜联安卖水果，今年已收取租金13万元。

<table>
<tr><td rowspan="2">马路</td><td>黄少平的水果冷库</td><td>下桥水果市场银丰南四街1号铺（黄少平经营的水果铺）
门口</td><td rowspan="2">下桥水果市场银丰南四街马路</td></tr>
<tr><td colspan="2">下桥水果市场银丰南四街1号铺外面屋檐下面的路面（杜联安经营的下桥水果市场银丰南四街1号铺外面档口）</td></tr>
</table>

图四为：黄少平经营的的下桥水果市场银丰南四街1号铺及杜联安经营的下桥水果市场银丰南四街1号铺外面档口。

（四）检验鉴定情况

1、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对杜莲碧死亡原因进行鉴定、对豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车车辆安全技术状况进行检验鉴定、对事发时豫PF1310号牌重型半挂牵引车与豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车是否处于拖挂状态进行鉴定、对事发时豫PF1310号牌重型半挂牵引车是否与豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车底部的支撑架发生碰撞进行鉴定、对事发时豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车向后移动原因进行检验鉴定，得到如下意见：

（1）被鉴定人杜莲碧符合车辆挤压致头颅爆裂死亡。

（2）事发后豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车驻车制动功能有效。

（3）事发时豫PF1310号牌重型半挂牵引车与豫PS870挂

号牌重型仓栅式半挂车处于分离状态，非拖挂状态。可排除事发时豫PH1310号牌重型半挂牵引车与豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车底部的支撑架发生过碰撞。

2、交警部门委托广东衡正司法鉴定所对事发时豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车向后移动原因进行检验鉴定，得到如下意见:

“7·11”事故中：豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车停车后与杜莲碧发生碰撞的事故成因有三方面:

（1）千斤顶向后倾斜对车厢产生向后的分力及车厢在水平方向受力不平衡使车轮发生滚动后移;

（2）车轮未抱死，受力后车轮发生滚动;

（3）三轴车轮未加楔形块固定。

3、交警部门对事故发生时豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车气管接口和连接阀部件进行检查，发现连接红色气管的连接阀部件有生锈的迹象，经分析可以解释事故发生时挂车车轮未抱死的原因:事发时已拔掉黄色气管连接阀部件但是未拔出红色气管连接阀部件，该红色气管连接阀部件与半挂车气路接口之间因生锈堵塞部分气路，导致挂车存在短时间内不能抱死的可能。

（五）车辆是否存在改装检验情况

东莞市公安局交通警察支队东城大队调取豫PF1310号牌重型半挂牵引车、豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车入户时档案资料，结合案发时该车的检验情况，核对其是否存在改装。根据GA/T1087-2013《道路交通事故痕迹鉴定》，参照GA/T41-2019《道路交通事故现场痕迹物证勘查》、GB7258-2017《机动车运

行安全技术条件》及GA802-2014《机动车类型术语和定义》的有关条款进行判断，豫PF1310号牌重型半挂牵引车与入户时车辆相片一致，不存在改装迹象，豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车右侧拆除了支承柱，改装成储物柜，存在改装情况。冀EQB51挂重型仓栅式半挂车与本事故无直接因果关系未对其改装情况进行检验。

（六）肇事车辆入户和年审情况

1、豫PF1310号牌重型半挂牵引车、豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车入户和年审具体情况如下：2017年11月22日，该车通过河南省周口市公安局交通警察支队车管所车辆查验合格入户。经查阅该车入户和年审的有关档案资料，查实该车在入户时均使用原装标准车厢。河南省周口市公安局交通警察支队车管所按照有关规程规范对该车办理入户和年审，已依法依规履行工作职责。

2、冀EQB51挂重型仓栅式半挂车年审具体情况如下：2018年4月3日，该车通过河北省邢台市公安局交通警察支队车管所车辆查验合格入户。经查阅该车入户和年审的有关档案资料，查实该车在入户时均使用原装标准车厢。河南省周口市公安局交通警察支队车管所按照有关规程规范对该车办理入户和年审，已依法依规履行工作职责。

（七）事故现场情况

1、事故地点路况

事故发生路段为东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺对出路段，银丰街由银珠街往育才街方向为西南往东北方向

走向，干水泥混合路面，路宽1330CM，两侧用白线另划有档位，宽300CM，该路段纵向无坡度，停有车辆，事故发生路段无障碍物遮挡视线，视野良好。

2、天气情况

事故发生时事故路段天气晴朗，未出现降雨和雷击现象，南风3级，气温为28—33℃。

3、车辆、尸体位置

豫PF1310号牌重型半挂牵引车头西尾东停在靠道路南侧路面上，其右前轮距道路北侧路边1110CM。豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车车体与路边建筑物平行停在道路南侧，其车厢尾部与冀EQB51挂重型仓栅式半挂车尾部接触。在两车尾部接触处的地面上有杜莲碧尸体。

4、车辆痕迹

豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车车厢左、右纵梁上见千斤顶支撑痕迹和与支撑架的接触痕迹；豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车车尾见与杜莲碧头部、与冀EQB51挂重型仓栅式半挂车尾部碰撞痕迹；豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车黄色气管、连接阀部件和半挂车气路接口已脱离，红色气管与连接阀部件已脱离，但连接阀部件与半挂车气路接口未脱离。

5、其他痕迹

挂车轮胎前见与地面印压痕迹；挂车右后轮胎压在地面的栅栏上；右侧部分轮胎压在地面的稻草上；挂车轮胎前端不见拖痕。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2020年7月10日，东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外档口档主杜联安（路边摊位没有具体企业名称）通过河南省周口太康县红伟货运部委托豫PF1310号牌重型半挂牵引车司机韦金忠，从河南省周口市太康县常营乡路边摊位装载西瓜运输到东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外杜联安承租的档口，约定运费8300元由杜联安支付给韦金忠（后因发生杜莲碧死亡事故，没有支付）。2020年7月11日8时30分许，韦金忠驾驶豫PF1310号牌重型半挂牵引车牵引豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车（载西瓜33140kg），在杜联安的指挥下停在东莞市东城街道下桥水果市场银丰街南四街1号对出路段，杜联安安排人员卸货。韦金忠以人民币200元聘请刘立军进行挂车摘除作业。刘立军来到上述地点，和韦金忠一起对挂车满载、挂车支承柱损坏的豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车进行挂车摘除作业。且作业过程中没有按照《陕汽重卡X3000系列车型使用说明书》第178页、179页对挂车摘除方面的操作流程规定在豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物。刘立军在半挂车车底调整支撑车辆的千斤顶气压时，车辆受力不稳，往后滑移侧倾，8时56分，豫PS870挂半挂车车尾碰撞路过两车中间的杜莲碧（杜莲碧并未参与协助卸货），并与停放的冀EQB51挂号牌重型仓栅式半挂车车尾形成挤压，造成杜莲碧头颅爆裂当场死亡的事故。

（二）应急处置情况

接警后，9时15分，东城交警大队指派民警赶到现场处置。东城应急管理分局、东城人民医院医务人员已到达现场，确认涉

事行人杜莲碧已死亡。10 时 40 分，交警部门、派出所、医疗部门、消防部门协同处置事故现场完毕，将事故现场及涉案物品用警戒带围蔽保护好现场，将杜莲碧尸体送市殡仪馆防腐。

（三）应急处置评估意见

经评估，此次事故的信息报送及时，东城街道各部门、救援队伍及医疗机构反应迅速、响应及时、全力救治，处置工作合理、有效，未造成次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

事故发生后，东城街道于 7 月 17 日成立专门的事故调查组，研究制定事故善后处置工作方案，积极协调司法、维稳等职能部门和大地保险公司开展善后维稳、死者家属安抚等各项工作。事故发生至今，未出现上访等群体性事件，善后处置得当。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：杜莲碧，女，55 岁，湖南省桃江县人。经东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对杜莲碧进行尸表检验并查明死亡原因，出具《广东省康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书》（康怡司鉴中心[2020]病鉴意字第 SB237 号）及居民死亡医学证明（推断书）证实杜莲碧符合车辆挤压致头颅爆裂死亡。

（二）直接经济损失

由于事故相关方与死者杜莲碧的家属就赔偿补偿问题仍未

达成协议，因此，本次事故造成的直接经济损失暂无法统计，事故相关方目前正通过法律途径解决赔偿问题。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1. 韦金忠、刘立军在对豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车进行摘除作业过程中，没有按照操作流程规定在半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物；刘立军在调整千斤顶时破坏车体平衡，是造成事故发生的原因。

2. 豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车气管连接阀部件生锈且支承柱损坏，车轮无法抱死、无法支撑，导致车辆滑移，是造成事故发生的原因。

（二）间接原因

1、韦金忠未对豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车未进行隐患排查与隐患的及时消除，对气管的缺陷及支承柱改装未进行隐患消除，并且在挂车摘除作业过程中，未采取任何有效措施阻止行人进行作业区域，是造成事故发生的间接原因。

2、杜联安参与事故现场作业指挥，在车辆未确保安全情况下安排档口人员进行卸货，作业期间未设置任何警示标志或围闭措施消除安全隐患，未及时发现行人杜莲碧进入车辆滑移的范围，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，东城街道“7·11”一般车辆伤害事故是一起由于挂车摘除作业过程中，未按照操作流程规定放置阻挡物导致车辆向后滑移造成 1 人当场死亡的生产安全责任事故。

五、相关单位及个人履职情况

（一）韦金忠履职情况

根据2020年7月11日车辆安全监控系统台账、GPS信息记录以及韦金忠谈话笔录显示，2020年7月10日、11日车辆豫PF1310没有被发出疲劳驾驶警报，车辆豫PF1310司机不存在疲劳驾驶情况。韦金忠是豫PF1310重型半挂牵引车及豫PS870挂重型仓栅半挂车驾驶员，也是豫PF1310重型半挂牵引车及豫PS870挂重型仓栅半挂车实际支配人，车辆是韦金忠自行进行维护和检测，事发时车辆的8300元运费是由韦金忠本人收取，车辆是挂靠在周口顺驰汽车运输有限公司，韦金忠与周口顺驰汽车运输有限公司签订《车辆挂靠合同》，韦金忠没有与周口顺驰汽车运输有限公司签订劳动合同，豫PF1310及豫PS870挂车辆年审和保险都是周口顺驰汽车运输有限公司负责管理，韦金忠一年交付1500元给周口顺驰汽车运输有限公司作为挂靠管理费，车辆日常维护保养及在外运输途中的安全管理是由韦金忠负责，（根据技术报告：豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车右侧拆除了支承柱，改装成储物柜，存在改装情况。根据韦金忠调查笔录，豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车右侧支承柱坏了影响行驶，他在2020年春节期间自行拆除右侧支承柱，并安装了一个工具箱），豫PF1310及豫PS870挂安全管理和司机的安全教育由周口顺驰汽车运输有限公司负责。周口顺驰汽车运输有限公司定期每月开展安全管理教育，通过集中培训、线上培训、微信转发、口头传达等方式开展，培训内容是：不要疲劳驾驶、不要超载超速、不要玩手机，韦金忠本人称基本每个季度都有参与安全管理

教育培训。

事故发生前，豫PF1310、豫PS870挂车辆从河南省周口市太康县常营乡路边摊位（摊位没有具体企业名称）装载西瓜送到东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外面杜联安的档口（无营业执照）。这趟运费8300元由下桥水果市场4街1号档口档主杜联安支付给司机韦金忠本人，但是由于发生事故，此次运货费用还未支付于司机韦金忠。

韦金忠未能对气管连接阀部件生锈且支承柱损坏的半挂车进行隐患排查并处理，事故发生期间进行挂车摘除作业过程中，没有按照操作流程规定在半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物，在摘除作业中未设置任何警示标志或围闭措施阻止行人进入作业区域，豫PS870挂后滑与后面停放的冀EQB51挂号牌半挂车车尾相碰，造成路人杜莲碧被夹死亡。

综上，韦金忠对豫PS870挂号牌重型仓栅式半挂车右侧拆除了支承柱，改装成储物柜。对一辆气管连接阀部件生锈且支承柱损坏的半挂车进行挂车摘除作业过程中，没有按照操作流程规定在半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物，作业期间未采取任何有效措施阻止行人进行作业区域，是造成事故发生的原因。韦金忠履职不到位。

（二）刘立军履职情况

刘立军受韦金忠聘请对豫PF1310、豫PS870挂车辆进行挂车摘除作业，经交警部门鉴定，豫PF1310、豫PS870挂车辆支承柱损坏、气管连接阀部件生锈。刘立军在进行挂车摘除作业过程中，没有按照《陕汽重卡X3000系列车型使用说明书》第178

页、179 页对挂车摘除方面的操作流程规定在豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物。刘立军在半挂车车底调整支撑车辆的千斤顶气压时破坏车体平衡，车辆受力不稳，往后滑移侧倾，是造成事故发生的原因。刘立军履职不到位。

（三）周口顺驰汽车运输有限公司履职情况

事故调查组经查阅相关安全生产台账资料、周口顺驰公司法人孙永超及安全经理李森的谈话笔录以及周口顺驰公司与韦金忠签订的《车辆挂靠合同》，豫 PF1310、豫 PS870 挂车辆所有人属于周口顺驰汽车运输有限公司，实际支配人是韦金忠，车辆是挂靠周口顺驰汽车运输有限公司，周口顺驰汽车运输有限公司与韦金忠没有签定劳动合同，韦金忠不是周口顺驰汽车运输有限公司的员工。豫 PF1310、豫 PS870 挂车辆日常管理由韦金忠本人负责，豫 PS870 挂号牌重型仓栅式半挂车改装情况是司机自己改装，公司不知晓。根据周口顺驰汽车运输有限公司提供的豫 PF1310、豫 PS870 挂车辆《道路运输车辆性能检验记录单》等资料显示该车辆 2018 年 11 月、2019 年 11 月进行车辆年检合格。

周口顺驰汽车运输有限公司作为涉事车辆的所属单位，具备生产条件，有营业执照、道路运输经营许可证；有建立安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；有建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实；有安全生产管理人员职责分工及架构图；有行业安全生产标准化相关管理制度；有安全生产监督考核制度；有安全生产监督考核台帐；有安全生产管理人员任

命书；有建立安全生产教育和职业道德培训制度；有建立安全生产教育和职业道德培训年度计划表；有建立安全生产教育和职业道德培训台帐；有开展对驾驶员进行安全生产教育和职业道德培训并且有记录；有开展对韦金忠进行线上安全生产教育和职业道德培训并且有记录；公司有下属营运车辆台帐，有历年事故登记和处理台帐；公司车辆管理人员有对驾驶员通过集中培训、口头告知或者微信转发信息等方式开展安全培训。公司有要求落实货运人员4个小时休息一次，每次休息不能低于2小时；有制定有关交通事故、自然灾害、公共卫生以及其他突发事件的道路运输应急预案；公司已经委托第三方平台（周口宇通信息技术有限公司）对所属车辆进行动态监控，并依法对所属道路运输车辆和驾驶人运行过程进行实时监控和管理；事故发生前后，公司已对豫PF1310、豫PS870挂车辆进行动态监控；公司有86台车辆，有配备监控人员3名，GPS监控由第三方负责，有涉事车辆技术档案，有涉事车辆管理档案，有GPS监控管理制度，有GPS监控管理台帐，有GPS平台签订的合同，有GPS监控人员岗前培训、考试记录台帐，有公司动态监控管理制度；有涉事车辆动态监控记录台帐；有公司涉事驾驶员动态监控记录台帐；有涉事车辆及驾驶员实时监控设置限值情况；公司按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营。但是，周口顺驰汽车运输有限公司通过与韦金忠签订了《车辆挂靠合同》，涉嫌违法出租、转让道路运输经营许可证件。

（四）东莞市下桥水果市场服务管理有限公司履职情况

2020年8月24日，经调查组对东莞市下桥水果市场服务管理有限公司（以下简称称下桥水果市场）主任钱进球进行调查谈话及查看相关证照核实，下桥水果市场大部分商铺摊位属于私人铺位，日常主要由店主自行管理。事故发生铺位为银丰南4街1号铺，由经营者自行管理，不属于水果市场管理。市场办公室主要对下桥水果市场内两个停车场进行管理，维持市场环境清洁，协助商铺进行交通疏导。下桥水果市场管理办公室主张对进入下桥水果市场的车辆，每一辆车收取150元的“卫生费”，收取的费用用作维持市场环境清洁。市场安排专人收取这个费用，一般是向档主收取的，市场工作人员以现金形式收取卫生费，有票据给档主。票据上写的是“下桥水果街进场费”，一式三联，收费后第一联由下桥水果街交易市场管理处存档，第二联收据交给档主，第三联车贴贴在已收费的车辆车尾。下桥水果市场管理办公室除了收取进场费后，没有收取其他费用。“7·11”事故车辆豫PF1310号牌重型半挂牵引车因当时未停好车，在卸车头操作时发生了事故，事后市场没有向豫PF1310号牌重型半挂牵引车收取费用。

“7·11”车辆事故现场视频显示事故车辆在摘除车头的操作过程中，管理处有治安员在现场管理，治安员并不负责车辆卸车头过程的管理工作。治安员的职责是负责在市场内巡逻，维持交通秩序。视频监控中显示管理处有治安员在现场，钱进球认为是治安员可能是巡逻经过现场。

下桥水果市场主任钱进球表示不认识“7·11”车辆事故的挂车摘除操作员刘立军，市场没有提供挂车摘除服务，刘立军不是在市场内工作。市场没有要求进场拖挂车要卸车头工作，市场也

没有允许相关人员在市场内进行挂车摘除工作，没有向刘立军收取费用。挂车摘除操作员是由档主自行联系，自行付费，与市场无关。

调查组认为，根据调查的事实，下桥水果市场的经营范围内有物业管理业务，其收据所载明的“进场费”难以解释只是卫生费，在实际管理中，也有实际管理秩序之职责。因此，调查组认定东莞市下桥水果市场服务管理有限公司在其营业范围内仍负有安全管理的责任。

（五）杜联安履职情况

杜联安是下桥水果市场银丰路南四街1号铺外面水果档口档主，根据杜联安谈话笔录，杜莲碧是杜联安二姐，平时是在杜联安档口帮忙。经调取视屏监控，发生事故位置是监控盲区，也没有目击证人，未能看到事故发生的情况，根据调查谈话笔录情况，认定事发时杜莲碧没有参与卸货，刚好从正在卸车头的豫PS870挂与停放的冀EQB51挂之间路过，豫PS870挂后滑与停放的冀EQB51挂相碰，从而被夹死亡。

根据档口从业人员杜联安的弟弟杜志勇、大姐夫李吉明、二姐夫郭代富(事故死者丈夫)、三姐夫徐传贵的谈话笔录，下桥水果市场银丰路南四街1号铺外面水果档口是由杜联安负责管理的，杜联安是档主，没有其他股东。通过档口从业人员的调查笔录和现场检查，杜联安只是口头提醒档口从业人员要注意安全，未对档口从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

2020年7月10日，杜联安通过河南省周口市太康县红伟货运部委托豫PF1310号牌重型半挂牵引车司机韦金忠，从河南省周口市太康县常营乡路边摊位装载西瓜运输到东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外面杜联安承租的档口，约定运费8300元由杜联安支付给韦金忠。因发生事故，运费未支付。杜联安称当天韦金忠驾驶的豫PF1310、豫PS870挂车辆运输西瓜到场后，在他的指挥下停在东莞市东城街道下桥水果市场银丰街南四街1号对出路段，杜联安安排人员卸西瓜。然后杜联安帮司机韦金忠联系挂车摘除操作员刘立军过来跟韦金忠一起进行卸车头作业（卸车头费用200元由韦金忠支付）。杜联安在作业现场指挥，有指示豫PF1310、豫PS870挂车辆司机把车辆停好，叫周围的人站远一些，不要靠近挂车，但没有在现场设立安全警示标志以及在车辆周围进行围蔽。

平常市场收取每台车辆进场费150元，市场有提供收据，收据上写明进场费，平常车辆停好在档口后市场就有工作人员过来收取费用。9月22日，该档口人员徐俊贵提供《情况说明书》，证实豫PF1310、豫PS870挂号牌车辆，下桥水果市场并未收取进场费。

经现场监控与交警调查，可以认定在豫PF1310、豫PS870挂号牌车辆停好车、豫PF1310号牌牵引车与豫PS870挂号牌挂车分离、豫PS870挂号牌挂车后滑的期间（时间为8时35分至8时56分09秒），一直有人在车上卸西瓜作业。

综上，杜联安参与事故现场作业指挥，安排人员卸西瓜，作业期间未设置任何警示标志或围闭措施，未及时消除安全隐患，

与事故发生有间接关系。

（六）黄少平履职情况

黄少平，东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺经营者，将下桥水果市场银丰南四街1号铺外面屋檐下道路作为水果档口出租给杜联安。黄少平出租给杜联安作为档口的位置，是人车混行的复杂区域，黄少平未与承租人杜联安签订租赁合同和安全生产协议、未定期隐患排查，负有一定的管理责任。

（七）周晓攀履职情况

经交警部门调查，事故发生过程冀EQB51挂重型仓栅式半挂车一直处于静止状态，事故时驾驶员周晓攀不在现场，与事故无直接因果关系。

（八）东城交警大队履职情况

东城交警大对围绕“降事故、保安全、保畅通”的总目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2019年7月1日至2020年7月31日大队现场出具处罚29301宗，暂扣各类违法车辆10867辆，查处车辆违停166925宗，治安拘留30人，刑事拘留361人。2020年7月1日至2020年7月31日，辖区共发生道路交通事故296宗，交通事故死亡人数30人，受伤人数214人，财产损失197.06万元，交通事故四项指数与上年同期对比分别下降17.32%、下降11.76%、上升1.42%、上升12.28%，辖区道路交通安全形势总体保持平稳

综上，东城交警大队已履职到位。

（九）东城交通运输分局履职情况

2019年7月以来，东城街道交通分局结合自身职能，根据省、市、街道的工作部署，按照“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的“一岗双责”要求，切实履行安全生产监管职责，主动作为，加强货运市场监督检查。安全管理方面：共与辖区危运、重点货运企业、治超源头单位等签订安全生产责任书共102份，制定相关安全生产检查方案9份，下发有关安全生产工作通知文件共250份，召开安全生产工作会议52次，组织货运企业参加市局、街道及分局安全生产工作会议共16次，组织企业负责人参与安全教育培训共6次，检查货运企业105家次，出动检查200车次，出动检查400人次，整改安全隐患100处，对逾期未年审车辆下发整改通知书135份，注销逾期年审车辆240台，组织货运企业开展应急演练67家次。打非治违方面：2019年7月以来，共开展各类联合整治行动共293次，出动执法人员共879人次，检查货运源头单位48家次，立案查处各类交通运输违法案件72宗，其中查处货运源头单位超限超载违法案件4宗，共罚款约4.4万元；联合交警查处路面超限超载违法案件192宗，监督卸货4728.96吨，整理市治超办、街道交警大队移交超限超载违法车辆抄告信息线索共206条，移交辖区查收市内货运源头线索共82条，寄出约谈通知书和发出通知短信共163份，约谈辖区超限超载违法车辆所属个人及企业共35家，发至交警大队协助函14份，查处“一超四罚”案件2宗，已结案完毕。宣传发动方面：共派发非法营运、路政宣传、治超

非现场执法等资料1850余份，发送微博18条，印制并悬挂宣传横幅13条，派发新《安全生产法》、《旅客乘车安全指引》、《拒绝非法营运》等宣传小册子共1000多份。

综上，东城交通运输分局已履职到位。

六、责任认定及处理建议

1、韦金忠，对一辆支承柱损坏、气管连接阀部件生锈的半挂车进行挂车摘除作业过程中，没有按照操作流程规定在半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物，未采取任何有效措施阻止行人进行作业区域，导致事故发生，对事故负有责任。东城交警大队于2020年8月25日以过失致人死亡罪对韦金忠采取刑事拘留强制措施并将其羁押在东莞市第二看守所，并于2020年9月28日被批准逮捕，11月4日移交东莞第一市区人民检察院起诉，建议司法机关进一步处理。

2. 刘立军受他人聘请对一辆支承柱损坏、气管连接阀部件生锈的半挂车进行挂车摘除作业过程中，没有按照操作流程规定在半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物，调整千斤顶时破坏车体平衡，导致事故发生，对事故负有责任。

东城交警大队于2020年8月25日以过失致人死亡罪对刘立军采取刑事拘留强制措施并将其羁押在东莞市第二看守所，并于2020年9月28日被批准逮捕，11月4日移交东莞第一市区人民检察院起诉，建议司法机关进一步处理。

3、杜莲碧，下桥水果市场银丰南四街1号铺档口人员，发生事故时，在豫PS870挂号牌半挂车在进行挂车摘除作业过程中路过该车车尾，由于豫PS870挂号牌挂车突然滑移，其头颅受到

挤压在事故中当场死亡，杜莲碧有一定的自身安全注意义务，但疏于注意。因其死亡，不追究其责任。

4、东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺外人行道档口档主杜联安，杜联安参与事故现场作业指挥，安排人员卸西瓜。作业期间未设置任何警示标志或围闭措施，未及时消除安全隐患，与事故发生有间接关系。基于本次事故发生的原因主要是非杜联安导致的物的不安全状态及人的不安全行为，建议由应急管理部门对其进行行政处罚，依法进行处理。

5、黄少平，东莞市东城街道下桥水果市场银丰南四街1号铺经营者，将下桥水果市场银丰南四街1号铺档口出租给杜联安。黄少平出租的档口，是人车混行的复杂区域，黄少平应依据《中华人民共和国安全生产法》与承租人签署安全生产协议、定期隐患排查等责任。但基于黄少平未履行法定义务与事故发生的原因力关系，建议由应急管理部门对其要求责令整改，加强管理。

6、东莞市下桥水果市场服务管理有限公司，事故发生铺位为银丰南四街1号铺，由经营者自行管理，不属于下桥水果市场管理，但是东莞市下桥水果市场服务管理有限公司仍有车辆进场后的秩序管理，有对车辆停放位置、作业安全隐患排查及消除之责。建议由下桥社区居委会责令下桥水果市场进行全面整顿，排查安全隐患，加强管理，规范秩序，增加管理人员，对进出车辆和市场内所有档口铺位严加管控。

7、周口顺驰汽车运输有限公司，涉嫌违法出租、转让道路运输经营许可证件，建议由属地交通运输主管部门依法对该公司的违法行为进行调查处理。

8、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。有必要说明的是，经调查，周口顺驰汽车运输有限公司虽然基本尽到安全生产管理义务，但是涉案车辆在法律权属上仍属周口顺驰汽车运输有限公司，该公司在民事上是否存在民事法律责任，建议民事主体各方通过法律途径解决。

七、防范和整改措施

街道相关职能部门应当认真吸取此次车辆伤害事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，认真做好各项安全生产工作，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。

东城街道办事处有关部门、各企事业单位要深入贯彻学习习近平总书记对安全生产作出的重要指示，自觉把习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指示落实到安全生产各项工作中，按照“三个必须”抓好本行业领域内的安全生产。要按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，牢固树立风险意识，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，把风险挺在隐患前面，把隐患挺在事故前面，要担负起防范化解重大风险的政治职责，深刻领会以人民为中心的思想，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一思想。要深刻吸取事故血的教训，举一反三，进一步落实安全生产责任，正确认识

当前安全生产形势的复杂性、多变性，保持如履薄冰、如临深渊的工作状态，时刻绷紧安全生产这根弦。

（二）强化整改落实，做好生产安全事故信息报送工作。

东城街道办事处有关部门要高度重视此次事故信息上报工作中暴露的不足和问题，严格按照事故报送要求，强化整改，切实做好生产安全事故信息报送工作。进一步规范生产安全事故信息上报流程，明确信息上报时限，在发生生产安全事故时，要做到信息上报准确、及时；指定专人负责生产安全事故信息上报工作，做到信息上报工作责任落实到位，坚决杜绝类似事件的发生。

（三）切实落实主体责任，加强安全生产管理。

各行业主管部门及相关职能部门要建立健全安全生产责任制，把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、建设管理的全过程，现场管理人员既要管生产也要管安全，对于现场的车辆挂车摘除、装载和卸货，要派专门的现场管理人员进行指挥监管，发现有人违章操作和冒险作业，要及时制止。

（四）加强安全生产教育培训，提高安全生产意识。

各行业主管部门及相关职能部门加强对货车司机、挂车摘除操作工人、卸货工人的安全生产教育培训。提高员工安全意识，定时对车辆进行隐患排查和车辆保养，及时发现并消除车辆隐患，作业期间应设置警示标志或围闭措施消除安全隐患，在进行摘除作业过程中，严格按照操作流程规定操作，在半挂车车轮前后放置阻挡挂车滑移的阻挡物，消除事故隐患，切实提升安全意识和能力。

（五）强化交通安全的宣传教育，防范事故发生。

街道办事处及有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》(广东省人民政府令第201号)的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；办事处要落实属地管理责任，交警部门加大交通安全的宣传，深入各学校、社区、企业进行交通安全宣传，通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关交通安全知识和曝光交通违法案例。努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。